

ORDENANZA N° 016/2025 J.M.

POR LA CUAL SE MODIFICA EL PUNTO 1 DEL ART 159° DE LA ORDENANZA N° 040/2024 J.M. "POR LA CUAL QUEDAN SANCIONADAS LAS NORMAS LEGALES PERTINENTES, Y SE REGLAMENTA EL RÉGIMEN TRIBUTARIO MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE, Y SE ESTABLECEN LOS IMPORTES DE TASAS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS, ASÍ COMO LAS NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL EN EL PROCESO DE RECAUDACION DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026".-

Gra Benítez
Mesa de Entrada
Secretaría General

Ciudad del Este, 19 de diciembre de 2025.-

VISTO: El Mensaje N° 06/I.M. por la cual el Ejecutivo Municipal remite el Proyecto de Ordenanza "POR LA CUAL SE MODIFICA EL NUMERAL 1 DEL ART 159° DE LA ORDENANZA TRIBUTARIA N° 040/2024 JM POR LA CUAL QUEDAN SANCIONADAS LAS NORMAS LEGALES PERTINENTES Y SE REGLAMENTA EL REGIMEN TRIBUTARIO MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE Y SE ESTABLECEN LOS IMPORTES DE TASAS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS, ASÍ COMO LAS NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL EN EL PROCESO DE RECAUDACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026", elaborado por la Dirección de Recaudaciones de la Institución, con el respectivo dictamen N° 47 de fecha 27/11/2025 de la Dirección de Asesoría de la Institución, para estudio y consideración del organismo legislativo municipal, y;

CONSIDERANDO: Que, la Parte II del Título I de la Constitución Nacional en su Art. 166 del Capítulo IV – Sección III al referirse a la autonomía de los municipios, menciona que “las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos”.-

Que, la Sección 4 de la Ley 3966/10 Orgánica Municipal “De la Formación, Sanción y Promulgación de Ordenanzas y Resoluciones” en su Art. 37. Ordenanzas y Resoluciones, expresa que, la ordenanza es la norma jurídica municipal de aplicación general con fuerza obligatoria en todo el municipio, sancionada por la Junta Municipal y promulgada por la Intendencia Municipal. Igualmente, en su Art. 38. Iniciativa de Proyectos de Ordenanzas, reza que la iniciativa de proyectos de ordenanzas corresponde a los miembros de la Junta Municipal, al Intendente Municipal y a los ciudadanos por iniciativa popular, en la forma establecida en esta Ley.-

Que, igualmente el mismo cuerpo legal en su Art. 47 estipula que, para las modificaciones o derogaciones de las ordenanzas, se observará el mismo procedimiento establecido para su formación.

Que, la Ordenanza N° 014/2021 J.M. “POR LA CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EJECUTAR Y ESTABLECER LOS PARAMETROS LEGALES QUE REGULAN EL CONTROL, LA FISCALIZACION Y EL COBRO DE ESTACIONAMIENTO TARIFADO Y CONTROLADO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL ESTE y la Ordenanza N° 037/2021 JM POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ART. 3° Y SE AMPLÍA EL ART. 8° DE LA ORDENANZA N° 014/2021 J.M.” han sido derogadas por la Ordenanza N° 013/2025 J.M. de fecha 11 de noviembre de 2025.-

Que, mediante la Ordenanza N° 013/2025 J.M. han sido establecidas las nuevas tarifas en las vías públicas afectadas al régimen de estacionamiento tarifado, diferenciadas por zonas, tramos y tarifas, las cuales forman parte integrante de dicha normativa.-

Que, ante lo mencionado en los párrafos que anteceden, se requiere la modificación del Punto 1 del Art. 159° de la Ordenanza Tributaria N° 040/2024 J.M. “POR LA CUAL QUEDAN SANCIONADAS LAS NORMAS LEGALES PERTINENTES, Y SE REGLAMENTA EL RÉGIMEN TRIBUTARIO MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE, Y SE ESTABLECEN LOS IMPORTES DE TASAS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS, ASÍ COMO LAS NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL EN EL PROCESO DE RECAUDACION DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026”.-

El dictamen favorable de las Comisiones de Legislación y de Hacienda y Presupuesto, aprobado en Sesión Extraordinaria de fecha 19 de diciembre del año 2025, **Según Acta N° 230; por tanto:**

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 016/2025 J.M.

Artículo 1°.- MODIFICAR el numeral 1 del Art. 159° de la Ordenanza N° 040/2024 J.M. quedando redactada de la siguiente manera:

“Artículo 159. “Canon por estacionamiento controlado, uso de cepo y servicio de remolque con grúa”

REGLAMENTACIÓN

1- CANON POR ESTACIONAMIENTO CONTROLADO.

Ord. 013/2025 J.M. – Art 1°. Del objeto y alcance: Establécese el régimen general de estacionamiento tarifado y controlado en la vía pública del Municipio de Ciudad del Este, como instrumento de gestión urbana destinado a ordenar la utilización del espacio público, promover la movilidad eficiente, garantizar la rotación vehicular en áreas de alta demanda, ofrecer alternativas adecuadas para estacionamientos prolongados y fortalecer la transparencia, sostenibilidad y modernización del sistema municipal de tránsito y movilidad. Este régimen normativo constituye el marco regulatorio integral aplicable al estacionamiento tarifado en la ciudad, y será de cumplimiento obligatorio para todos los usuarios, organismos municipales y operadores involucrados en su implementación, control y fiscalización.

1.1-ESTACIONAMIENTO TARIFADO EN LA VÍA PÚBLICA

Ord. 020/2022 J.M. -Art. 148°.- Estacionamiento tarifado, tiempo. El estacionamiento en los lugares permitidos y tarifados no podrá hacerse por más tiempo del establecido por la Intendencia Municipal, la cual reglamentará los horarios, el canon a ser abonado y el área geográfica, con acuerdo de la Junta Municipal.

Art 149°, Estacionamiento tarifado, control. En las áreas de estacionamiento tarifado, la Intendencia Municipal determinará y reglamentará el sistema de control que será utilizado, particularmente en cuanto a señalización, medición del tiempo, personal de control y apoyo logístico en general, para lo cual requerirá el acuerdo de la Junta Municipal.

Ord. 013/2025 J.M. -Artículo 6.- Gestión y Modalidad de Cobro. La gestión de cobro del estacionamiento tarifado será realizada por la concesionaria, directamente a los usuarios del servicio, conforme al régimen contractual vigente, garantizando mecanismos de pago digitales, electrónicos y presenciales autorizados, incluidos aplicaciones móviles, billeteras electrónicas, tarjetas bancarias etc. El comprobante digital generado por la plataforma oficial tendrá plena validez jurídica a los efectos de acreditación del estacionamiento y de control administrativo, pudiendo también expedir comprobantes físicos o electrónicos autorizados por la DNIT cuando corresponda. La recaudación y transferencia de fondos a la Municipalidad se registrará exclusivamente por lo dispuesto en el Contrato de Concesión, el PBC y sus adendas, debiendo la concesionaria garantizar trazabilidad y disponibilidad de información para fiscalización municipal.

Artículo 7.- Unidad de tiempo y cobro mínimo. El uso del sistema de estacionamiento tarifado tendrá un tiempo mínimo de treinta (30) minutos, aplicable a todo vehículo estacionado dentro de las áreas reguladas. El cobro se realizará en bloques consecutivos de treinta (30) minutos, sin fraccionamiento inferior, conforme a lo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones y el régimen de concesión.

Artículo 8.- Fraccionamiento y límite diario por zona. El monto apagar se calculará según el tiempo de permanencia del vehículo, aplicándose la tarifa correspondiente por cada bloque de treinta (30) minutos utilizados, hasta alcanzar:

a) el valor por hora en zonas naranjas; o b) el límite máximo diario previsto para la Zona Azul, cuando el usuario permanezca por períodos prolongados dentro del área habilitada para tal modalidad.- Establécese el régimen tarifario para el uso de los espacios de estacionamiento tarifado en la vía pública dentro del ejido urbano del municipio de Ciudad del Este, conforme a la zonificación definida en la Ordenanza N° 013/2025 J.M. y su Anexo.”

1.1.1.- Tarifa General

El valor del estacionamiento será de Gs. 5.000 (cinco mil guaraníes) por cada hora o fracción, respetando la unidad mínima de cobro establecido.

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 016/2025 J.M.

1.1.2.- Zona Naranja — Sectores de Alta Demanda y Rotación

En las zonas designadas como Zona Naranja, la tarifa aplicable será:

Gs. 5.000 (cinco mil guaraníes) por hora o fracción hasta la segunda hora de ocupación; y

Gs. 6.000 (seis mil guaraníes) por cada hora o fracción a partir de la tercera hora consecutiva de permanencia, con el fin de promover la rotación vehicular y garantizar la disponibilidad del espacio público en áreas de alta demanda.

1.1.3. - Zona Azul — Sectores de Estacionamiento Prolongado

En la Zona Azul, el usuario abonará la tarifa horaria vigente conforme al régimen general, estableciéndose un límite máximo diario según el sector:

Gs. 10.000 (diez mil guaraníes) por día, o

Gs. 16.000 (dieciséis mil guaraníes) por día, (según lo dispuesto en el Anexo Tarifario de la Ordenanza N° 013/2025 J.M.)

En ningún caso el usuario abonará un monto superior al límite diario establecido para la zona donde se encuentre estacionado. Salvo que el usuario cambie de zona de estacionamiento.

DEL CANON PARA MOTOCICLETAS, BUSES DE TURISMO Y VEHÍCULOS DE GRAN PORTE

Establécense las tarifas específicas para motocicletas, buses de turismo y vehículos que, por su dimensión o configuración, ocupen más de un (1) espacio de estacionamiento, en los siguientes términos:

A) Motocicletas

1. Tarifa horaria:

Las motocicletas abonarán Gs. 2.000 (dos mil guaraníes) por hora, conforme a la unidad mínima de cobro de treinta (30) minutos establecida en la presente Ordenanza.

1. Zona Naranja:

Aplicación exclusiva de la tarifa horaria, sin tope diario.

2. Zona Azul:

Aplicación de la tarifa horaria hasta un tope máximo diario de Gs. 8.000 (ocho mil guaraníes).

B) Buses de Turismo

1. Tarifa proporcional por ocupación de espacio:

Los buses destinados al turismo abonarán la tarifa horaria vigente por cada espacio de estacionamiento que ocupen, calculado según la cantidad de lugares equivalentes utilizados en la vía pública.

2. Tope diario:

Se establece un tope máximo diario de Gs. 50.000 (cincuenta mil guaraníes) por unidad.

3. Zonas y condiciones especiales:

La Intendencia Municipal podrá designar sectores específicos para su estacionamiento por razones de tránsito, seguridad y ordenamiento urbano.

C) Vehículos de gran porte y/o con acoples

1. Ámbito de aplicación:

Comprende vehículos de carga, camionetas de tamaño extendido, unidades con remolques o acoples y, en general, cualquier vehículo que exceda un (1) espacio de estacionamiento estándar.

2. Tarifa proporcional:

Dichos vehículos abonarán la tarifa horaria vigente por cada espacio que ocupen, determinado de acuerdo con su longitud real sobre la vía pública.

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 016/2025 J.M.

3. Zona Naranja:

Aplicación de la tarifa horaria proporcional, sin tope diario.

4. Zona Azul:

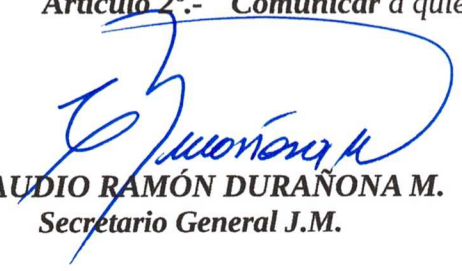
Aplicación de la tarifa horaria proporcional, con tope diario equivalente al monto máximo vigente por cada espacio utilizado en dicha zona.

De las multas

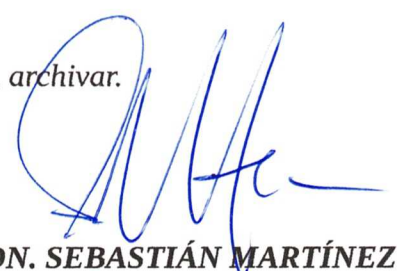
Se establece una multa equivalente a 03 (tres) jornales mínimos por la falta de pago de la tarifa de estacionamiento conforme al numeral 1) del **Art. 150°**, **Estacionamiento tarifado, prohibiciones**. En los sitios de estacionamiento tarifado está prohibido: 1. Ocupar un espacio sin abonar el canon o tarifa correspondiente, excederse en el tiempo permitido u ocupar más de un espacio. (Su inobservancia constituye falta leve) — (3 Jornales Mínimos Legales).

Las multas serán aplicables conforme a lo establecido en el Art. 15° - De la fiscalización y medidas operativas de la Ordenanza N° 013/2025 JM.

Artículo 2°.- Comunicar a quienes corresponda y, cumplido, archivar.


CLAUDIO RAMÓN DURAÑONA M.
Secretario General J.M.




ECON. SEBASTIÁN MARTÍNEZ
Presidente J.M.